

1. 업무개요

□□지역본부 □□□□□□지사에서는 “●●지구 수리시설개보수사업(이하 ‘●●지구’라 한다)”을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	□□□□□□ □□	●● (수리시설개보수)	(주)**종합기술 (김**)	2022.05.27.	3,169,876	2024.12.20.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
●●	61.8	○ 지중연속차수벽 : L=119.0m ○ 상류사면 사석보강 : H=2.0m ○ 여수로확장 재설치 : L=70.0m ○ 방수로 및 정수지 보수보강 : L=50.0m	4,176

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치)에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고

같은 규칙 제23조(가설통로의 구조)에 따르면 가설통로를 설치하는 경우는 견고한 구조로 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하도록 규정하고 있으며,

같은 규칙 제30조(계단의 난간)에 따르면 높이 1m이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치하도록 규정하고 있다.

公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무) 및 제11조(서류 비치 및 관리)에 따르면 공사감독원은 시공단계에서 안전관리계획서, 위험성평가, 안전사고 및 부실 시공현황 등에 관한 사항에 대하여 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 하며

시공자가 비치한 안전점검일지, 안전관리계획서, 안전보건 관리체계를 확인하도록 규정하고 있다.

또한 같은 지침 제35조(안전관리)에 따르면 공사감독원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 관련법령의 해당 규정에 명시된 업무의 수행 여부를 확인하고

시공자가 안전관리계획에 따라 안전에 관한 업무를 수행되는지 확인하고 안전 업무일지, 안전점검실시, 안전교육 등의 자료를 기록·유지토록 하고 이행상태를 점검하도록 규정하고 있다.

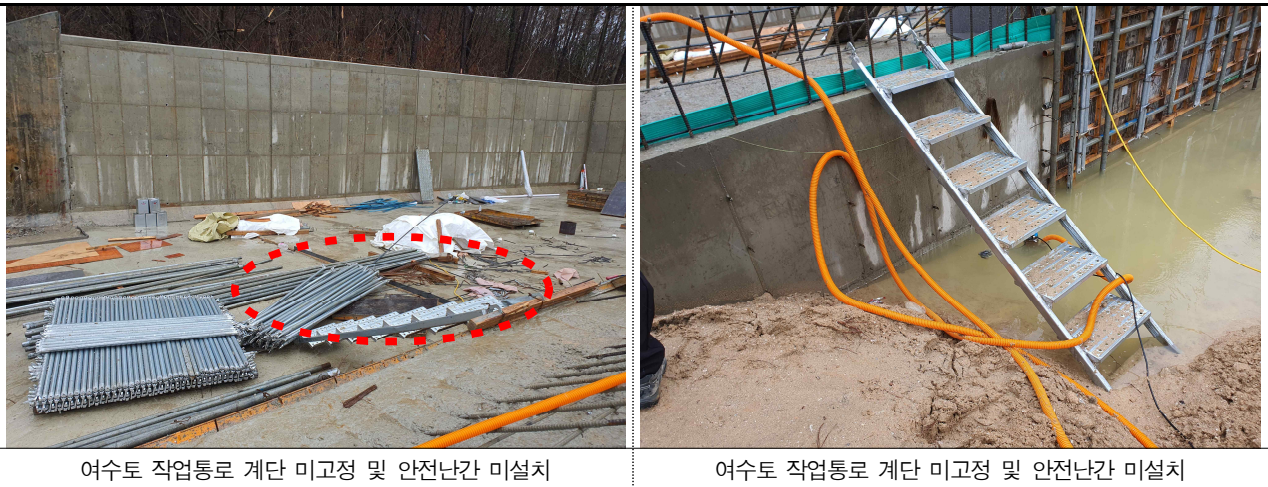
따라서 시공사는 작업장 통로를 설치할 경우에는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 작업발판, 계단 등을 견고한 구조로 설치하고 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치해야 하며, 공사감독원은 가설통로 설치 시 근로자의 안전이 확보되도록 관련 기준에 맞게 설치하는지를 관리·감독하여야 하며

시공사가 건설공사의 안전한 시공을 위한 관련 법령 및 지침에 규정된 업무를 적정하게 수행하는지 확인하고, 이와 관련한 현장비치서류 등의 기록·유지 등의 이행상태 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사실에서 2024. 2. 21. ○○지구를 안전감찰 실시한 결과 다음과 같은 내용의 안전관리 업무를 부적정하게 실시한 사실을 확인하였다.

① 여수토 구조물(H=1.0m이상)의 콘크리트 타설을 위해 철근배근 및 거푸집 조립 공중 작업 중 <그림 1>과 같이 작업자 통로 계단을 설치하여 사용하면서 안전난간 등 안전시설을 설치하지 않았고



<그림 1> 작업자 통로 계단 안전난간 미설치

② ○○지구의 재해예방 기술지도 결과보고서(2024. 2. 14.)를 확인한 결과 <그림 2>와 같이 “작업계단 측면 안전난간 미설치(높이 1m이상 구간)” 등 동일한 지적사항이 발생하였는데도 시공사는 감사일 현재(2024. 2. 21.)까지도 아무런 조치를 취하지 않았다.

③ 公社 「건설공사안전관리지침」 제13조의2(작업장 출입 전 사전점검) 따라 작업 전·후 현장근로자의 개인보호구 착용 여부, 음주 및 혈압측정 등 작업가능상태 점검을 실시(체온계, 음주측정기 미비치)하지 않았고

㉠지구 재해예방기술지도 결과보고서(2024. 2. 14. 작성)

<그림 2> ㉠지구 재해예방 기술지도 지적사항 현황

④ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따른 차량계 건설기계(굴착기, 덤프트럭 등)의 종류 및 성능에 대한 작업계획서를 작성하였으나, 투입되는 건설기계의 구체적인 운반경로와 작업방법은 작성하지 않은 사실이 있다.

그 결과 공사감독원은 시공사가 건설공사의 안전한 시공을 위해 관련 안전 관리를 적절하게 수행하는지에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 근로자의 추락사고 등 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 김광진, 김진성

6. 조치할 사항 : 주의

사장(※※※※처장)은 “●●지구 수리시설개보수사업” 건설현장 안전관리 부적정과 관련하여 公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)에 따른 건설공사 안전관리 업무를 소홀히 한 책임을 물어 ■■■■■지사 토목 *급 ○○○에게 「주의」 처분하시기 바랍니다. (주의)